

1502052-36.2022.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Graziela Da Silva Nery Rocha

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2175008/2022 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 25819306 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2175008 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2175008/2022 - DISE - Delegacia de Investigações ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

1ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502052-36.2022.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502052-36.2022.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2175008/2022 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 25819306 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2175008 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2175008/2022 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Limeira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Flavio Ricardo de Jesus

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Graziela Da Silva Nery

Vistos.

Flávio Ricardo de Jesus, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que na data e local dos fatos, o réu guardava e vendia, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, onze porções de Erythroxylon coca (cocaína), descritas a fl. 01, substância entorpecente que causa dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Sendo o réu notificado, apresentou defesa prévia, sendo a denúncia recebida com base no inquérito policial e foi regularmente citado, bem como teve apresentadas

suas certidões de antecedentes criminais.

Como medida de instrução foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes e foi interrogado o réu.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público opinou pela procedência da ação por estar demonstrada a autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes.

Já a defesa, diante da confissão do acusado, formulou requerimentos acerca da dosimetria da pena.

É o relatório.

DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, passo à análise do mérito da questão.

A ação penal é procedente.

Tendo em vista o conjunto probatório acostado aos autos, perfeitamente possível atribuir ao acusado a prática do delito do art. 33, caput, da Lei Antitóxicos.

A materialidade do delito vem comprovada de acordo com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 130/131 e pelo laudo de constatação de fls. 18/19, tratando-se de 4,4 g. de cocaína em pó, divididos em onze porções, evidenciando-se a intenção de tráfico por estarem prontas para serem entregues ao usuário final.

Houve ainda a apreensão de valores com o réu (R\$ 38,00), obviamente relacionados com o comércio ilícito de tóxicos (cf. fl. 14).

Interrogado em juízo, o acusado confessou a prática delitativa, afirmando que realmente estava vendendo entorpecentes no local.

A confissão foi corroborada pelos policiais civis Coelho e Pucci, disseram ter visto o réu no local dos fatos, sendo visto quando ele realizou ao menos duas vendas, para uma moça e para um transeunte, inclusive sendo filmados tais atos, acabando por ser abordado o réu, tendo dinheiro consigo e nas proximidades de onde se encontrava, havia porções de cocaína em pó enterradas, inclusive sendo visto que ele as buscava para realizar as vendas.

Desse modo, ficou demonstrada a materialidade do delito e respectivo nexa causal com a autoria delituosa por parte do réu, o qual trazia consigo quantidade de substância entorpecente destinada ao consumo de terceiros, impondo-se-lhe o decreto condenatório.

Na primeira fase ausentes circunstâncias que justifiquem qualquer exasperação, razão pela qual fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias multa.

Em segunda fase tenho por compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Em terceira fase, sem alterações, visto que o réu não atende aos requisitos legais para se beneficiar da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, sendo o acusado reincidente específico em delitos dessa natureza. Assim, torno definitiva a pena em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, calculados pelo mínimo legal.

O regime inicial, considerando a quantidade de pena aplicada, a reincidência e o quanto disposto art. 2º, § 1º da Lei 8072/90 é o FECHADO.

Impossível a substituição de pena ou gozo do benefício do sursis, por não atender o acusado aos requisitos legais estabelecidos, respectivamente, pelo art. 44 e art. 77 do Código Penal.

DECISÃO FINAL

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu Flávio Ricardo de Jesus como incurso no art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006, impondo a pena de 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, calculados pelo mínimo legal, em regime inicial FECHADO.

Sem direito a recurso em liberdade, visto que o réu respondeu a todo o processo preso cautelarmente e as circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda estão presentes, quanto mais diante de um decreto condenatório. Recomende-se o réu a prisão em que se encontra.

Determino a perda do dinheiro e demais bens eventualmente apreendidos em favor da

União.

Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, suspensa a exigibilidade pela concessão da gratuidade judiciária.

P.R.I.C.

Limeira, 08 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA